

四分溪畔的意外法律之旅

簡資修*

【前言】

中央研究院法律學研究所（簡稱中研院法律所）今年正式成所十週年，我原本是不敢以在所感言為之賀，畢竟至今學術貢獻有限（嚶嚶多年的法律經濟分析專書仍未出），所謂學思之述，還真令人尷尬。不過，忘年小友人稱夢漫的青年哲學家提醒我說：「你是所上待最久的人¹，最應該講講在律所所與以前社科所的經驗，為歷史留下記錄。」我又想到歷史學家唐德剛說前中研院院長胡適：「一輩子勸人寫傳記與自傳。他認為不但大人物應該寫，小人物也應該寫，因為這是一般人保存當代史料最好的方法，也是知識分子對文化應盡的責任。²」中研院法律所是臺灣法學研究重鎮，相信來日必有對之有興趣者，或許我個人的雜憶會間接有助於臺灣法學發展之瞭解，也未可知³。四分溪流過中研院院區，雖是不怎麼樣而且整治過的小溪⁴，不過，對我而言，陳之藩的劍河倒影之意象，時不時還是會出現的，而我自己的中研院之旅，一者，非在我意料之中，二者，我的法律研究是從意外事故法（侵權行為法）開

* 中央研究院法律學研究所研究員兼副所長。

¹ 陳新民教授比我早進社科所（中山人文社會科學研究所）的前身三民主義研究所，但他於2008年離職就任司法院大法官，因此在中研院的時間比我短。湯德宗教授也比我早進中研院，他先是在美國文化研究所（現在的歐美研究所），後轉任社科所，但在2011年他也離職就任司法院大法官，因此在中研院的時間也比我短。

² 唐德剛，胡適雜憶，2版，頁165（2011年）。

³ 參見王汎森，思想是生活的一種方式：中國近代思想史的再思考（2017年）。

⁴ 我在中研院時，四分溪有兩次氾濫，政府因此要將四分溪築堤，當時李遠哲院長做了一個很明智的決定：寧願淹水也不築堤，而且還將活動中心前那一段加蓋成為綠地；朱銘的太極立置其中，成為中研院地標。中研院學術名流為文慶祝李遠哲先生七十壽辰，集為《四分溪論學集》（2006年）。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/52616012.pdf>。



始的，因此有了此短文的標題。

【意外啟程】

我是1990年8月到中研院中山人文社會科學研究所（簡稱社科所）報到，先是約聘，9月7日正式起聘為助研究員，並曾於1998年11月1日至2001年10月31日兼代該所法律組組主任⁵。我應是中研院第一位或第二位以助研究員起聘⁶，而大學有助理教授之設，已是在四年之後⁷。

我之所以進中研院，從現今學術市場競爭激烈之角度言，簡直是天方夜譚。1989年初，也就是我以教育部公費來美進修三年後，我接到中央研究院三民主義研究所麥朝成先生的來信，希望我拿到博士學位後能到該所從事研究工作（如附件1）。當時我根本不知道中研院有三民主義研究所，也不知麥朝成何許人也；又，我雖以反托拉斯法為題目，撰寫博士論文中，但實際上，沒什麼進度，因此只能婉轉推遲，但麥先生顯然不為所阻，不時仍以信件繼續邀約之（如附件2、3、4）。一年半後（1990年6月）我總算完成喬治城大學比較法學博士論文，題目也變為過失侵權責任的一般經濟理論，此時三民主義研究所也已更名為中山人文社會科學研究所，麥先生當即為我辦理進中研院的手續⁸，使我成為中研院的一員。

如今回頭看，我真是「天之驕子」。麥朝成先生在當時已是著名經濟學家——我回國後四年（1994年），他即獲選為中央研究院院士。而據他說，他是受當時中研院副院長（之前為總幹事）韓忠謨先生之託，為中研院儲備法律人才，以為法律學研究所設立之用。受人之託，忠人

⁵ 我那時是副研究員，而依法組主任係由研究員擔任，所以兼「代」。現為臺大政治系的陳淳文教授，目前也是法律所合聘研究員，即是這段期間進中研院社科所的。

⁶ 1990年中央研究院組織法修正增設。之所以稱「助研究員」而非「助理研究員」，是當時中研院已有相當於大學講師的「助理研究員」，因此必須區別。

⁷ 1994年大學法修正公布才在講師與副教授之間增設了助理教授一級。這也是為何中研院的助研究員薪資與大學的副教授相同，因為總不能在頭銜與續聘條件上已不如大學，連薪資也要不如。雖然當時我是沒有考慮這些的。

⁸ 當然還是要經過當時的正式聘任程序，例如論文外審、所務會議通過以及院內審核等，因此還是有些「時差」。此所以我先為約聘一個多月，才正式任助研究員。

之事，可以理解，但發生在我身上之例，似乎太超過了。我與麥先生非親非故，更非其學生，即便我所學為法律之經濟分析，但與他的經濟學還是不同的，甚至可能還有些衝突。但他僅憑我的老同學（時為臺大法律系副教授）葉俊榮之口頭推薦，就以如此「國士」規格待我，賭注是大了點。

【法律經濟】

中研院法律所的研究特色在於整合研究。「未來本院法律學研究所就前述六項重點研究領域進行研究時，將注重展現整合研究的特色，以開創國內法學研究的新氣象、提升國內法學研究的品質。⁹」我在中研院三十餘年來之法律經濟分析研究，應該是符合此項標準的。前述我之所以被積極引進中研院社科所，無疑是我的專長是反托拉斯法與法律之經濟分析，是法律與經濟學之整合研究。當時中研院社科所是名副其實的人文社會科學研究所，由歷史思想、政治、社會、經濟與法律等五組構成，同事間互動密切，我在此獲得科際整合的薰陶。中研院院士著名史學家何炳棣先生，曾對於中研院將社科所以學科分拆而評說：「如此專狹短見的發展計畫勢將大不利於通識人才的培育，和提高人文社科研究的選題、規模與水準。¹⁰」我曾在社科所聽過何先生幾次演講，都深受震撼。第一次應該是，何先生以《尚書》和《詩經》與地質學和生物學互相印證出：黃土農業不是游耕而是定居，因此才有宗法制度之產生¹¹。二是〈從愛的理論評價《紅樓夢》〉，何先生說何謂愛，應該以世界上最權威的理論為基礎，去解析紅樓人物的情感幽微¹²。三是〈《古本竹書紀年》與夏商周年代〉¹³，他再度結合文本與自然科學（此次為

⁹ 參見中央研究院法律學研究所籌設諮詢委員會編，中央研究院法律學研究所籌設規劃書（2004年）。

¹⁰ 何炳棣，讀史閱世六十年，頁444（2004年）。

¹¹ 參見何炳棣（註10），頁420-428。

¹² 參見何炳棣，從愛的起源與性質初測《紅樓夢》在世界文學史上應有的地位，中國文化，10期（1994年）。

¹³ 何炳棣，《古本竹書紀年》與夏商周年代，收於：劉翠溶編，四分溪論學集（上冊）——慶祝李遠哲先生七十壽辰，頁3-41（2006年）。

天文學¹⁴），以一人之力，力抗中國大陸舉國支持的「斷代工程」。文學與史學，我是大外行，但在學術生涯初期，能見識到這種學術氣魄與跨界能力，無疑是幸運的，但也是負擔。讀他的學術傳記《讀史閱世六十年》（如附件5），令人汗流浹背。

進中研院十年後，此即2000年，我第一次辦了「法與經濟分析」學術研討會（如附件6、7）。其後，在2002年，辦了第二屆（如附件8、9）。在2005年，辦了第三屆（如附件10），此時已進入法律所籌備處時期。在2012年，辦了第四屆（如附件11），此時法律所已經正式成所。在2014兩岸四地法律發展學術研討會，法與經濟分析也是其重點之一（如附件12）。

中研院是絕佳的學術研究之地，但其學術研究的所謂「國際化」，對我的法之經濟分析整合研究而言，造成了不少困擾。在我頻繁被評鑑時，有一位評審人非常嚴厲批評我說：「簡先生的論文全是用中文寫的，這沒什麼不可以，但是其內容卻有不少涉及評論國外的英文著作，或純粹法理的探討。例如，他有幾篇文章批評Landes & Posner 1987的專書，而且是時隔近二十年才撰寫。既然要批評外國法學者，我認為就該用英文寫，請原著者評論。用中文寫文章批評英文著作，文章又有諸多缺陷，其實是非常迴避性的態度。這種文章每登一篇，就多了一分自己的遺憾，卻無法使原著者有任何思辨對話的機會，殊不可取。」我當時的回應是：「但如果按照審查人的邏輯，不但中文學界永遠只能是二手傳播的學術被殖民地，而且對於已經作古的作者，也不能有所批評，因為他們絕對是無法回應的！如此斷手斷腳的研究，在臺灣還有何學術可言？本人在批評外國作者的論點時，有兩個要點：一是，這些論點若非已居主流地位就是行內耳熟能詳，因此這些論點早已脫離作者個人之外，而成為學界的共通知識；二是，以臺灣法問題意識為研究出發點。首先，既然該觀點已廣為周知，在如今這個崇洋而且訊息發達的時代，本人的批評觀點，絕對不可能閉門稱王（從本人至今還在受審查可知），行家可看出門道，大可切磋或反駁。此非無前例。本人曾為文

¹⁴ 何先生特別請了有天文學博士學位的中研院院士黃一農來講解五星間相距之角度。

〈不法行為的決定時點〉（1992）¹⁵批判Posner與Shavell等權威法經濟學者的觀點，兩位經濟學家頗不同意，在《經濟研究》（TSSCI，2004，臺北大學經濟系出版）撰文〈過失責任標準經濟分析之再省思〉¹⁶質疑本人論點，本人在同期刊後期也以〈命令管制非侵權責任之本質〉（2005）¹⁷回應質疑。誰對誰錯，自可公論，但學術應是進步了。再者，法律經濟分析的客體『法律』具有地域文化性，因此經濟分析若真要對法學有助益，其必須從法學內部而非外部觀點出發，則本人既然在臺灣寫作以臺灣法問題意識為中心的經濟分析，而不是在美國寫博士論文¹⁸，為何不能用中文書寫具批判性的論文呢？」

我又說：「問題先行，不是理論先行，一直是我書寫的動機。問題意識決定了書寫策略，從而也決定了評價論文品質的標準。法律問題意識是核心，經濟分析是方法、手段，不是目的。經濟分析的好壞，其鑑定標準在於是否有助於法律問題之理解，而非其技巧之深奧。惱人的是，法律有地域文化性（規範系統），因此從臺灣法律問題意識出發的哈特意義下的『內部』書寫，必然不同於『外部』書寫，即便可能寫的題目看起來是一樣，因為讀者不同了。本人的初衷既然是臺灣法律問題意識，而且是內部書寫，自然是以中文為媒介，並儘可能採用中文理論與實務資源，經濟分析只是方法。當現有經濟分析無法合理解決系爭法律問題，自然必須加以改進或甚至廢棄，然後有所創新。但在如今世界當今的法律經濟分析係以美國法為背景下，此就顯得不上道了。由於本人以法律人而非經濟人自居，研究一旦滿足了本人的法律解惑，再去以

¹⁵ 簡資修，不法行為的決定時點——預防科技的不足或安全活動的逾越？，社會科學論叢，40輯，頁217-230（1992年）。〔收於：簡資修，經濟推理與法律，4版，頁289-303（2017年）。〕

¹⁶ 許耕維、蕭代基，過失責任標準經濟分析之再省思，經濟研究，40卷2期，頁181-199（2004年）。

¹⁷ 簡資修，命令管制非侵權責任之本質——回應〈過失責任標準經濟分析之再省思〉，經濟研究，41卷2期，頁191-206（2005年）。

¹⁸ 我在Georgetown University Law Center取得比較法學博士（Doctor of Comparative Law）的論文“Toward A More General Economic Theory of The Negligence Rule”，即是完全以common law而非civil law或比較法為論證基礎。

外文書寫，動機已不大，雖然其可能有更廣泛的意涵。¹⁹」

雖然何炳棣先生說：「用中文寫撰。……如果研究成果真有原創意義，遲早還是可以在西方漢學界產生影響的。²⁰」但著名華人經濟學家張五常則說，用中文書寫有一個風險是，觀點有可能被他人抄襲或包裝，以英文發表了。而「長期我們都死了」，這是著名經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）的名言，我只能接受了。幸好這個困擾最近變小了，這要感謝我中研院法律所同事張永健教授，他是一位傑出的主流法律經濟分析論者，除了有極多的英文論文外，也以中文發表了極多的論文，我可以不再只是打空拳了²¹！

【華文法學】

大陸與港澳法律發展，是中研院法律所六大核心發展領域之一。法律所主要是透過「邀請大陸港澳學人短期訪問研究」以及「兩岸四地法律發展學術研討會」來進行，成效非常好。我個人曾經有幾次負責過訪問學人的甄選的工作，也有幾次帶領來訪學人健走過南港山／四獸山以及紗帽山；另外也因為參加研討會，我到過北京大學、（北京）清華大學、香港大學與澳門大學，2014年並承辦了在中研院以法學研究與方法為主題的研討會²²。

¹⁹ Tze-Shiou Chien, *The Legal Meaning of Coasean Economics*, 1 PEKING UNIV. L. J. 197, 197-214 (2013)之文，是北京大學法學院創立其「中外法學」學報的英文版，挑選中文版佳作論文，翻譯而得。另外，Tze-Shiou Chien, *The Evolution of Tort Law in Taiwan: A Doctrinal-Economic Analysis*, in PRIVATE LAW IN CHINA AND TAIWAN: ECONOMIC AND LEGAL ANALYSES 156, 156-181 (Yun-chien Chang, Wei Shen & Wen-Yeu Wang eds., Cambridge University Press 2017)之文，也只是摘要我諸多中文論文之分析，並無理論創新。

²⁰ 何炳棣（註10），頁432。

²¹ 例如簡資修，物權外部性問題，中研院法學期刊，8期，頁227-257（2011年）；簡資修，論法律經濟分析之科學性，政治與社會哲學評論，66期，頁1-41（2018年）；簡資修，任意規定——自治的任意或任意的預設，中研院法學期刊，28期，頁161-210（2021年）；簡資修，經濟分析作為法教義學：以物權應否法定之爭為例，收於：蘇永欽教授七秩華誕祝壽論文集編輯委員會編，蘇永欽教授七秩祝壽論文集（第四卷）：社科法學（2021年）（即將出版）。

²² 如附件11。另外參見簡資修編，2014兩岸四地法律發展：法學研究與方法（2018年）。

我個人與大陸與港澳法律發展之連結，則是意外成分居多。2003年，仍在社科所時代，我的同事錢永祥教授無法參加「上海法律與經濟研究所」（洪範法律與經濟研究所的前身）舉辦的「國家、市場、社會：當代中國的法律與發展」會議²³，問我是否願意去？既然主辦單位提供旅費與住宿，再加上好奇²⁴，我就答應了。會議是在經濟學人吳敬璉教授與法律學人江平教授號召與梁治平教授籌辦下，在北京的友誼賓館舉行²⁵，匯集了當時的大陸學術菁英，各種流派都有，百花齊放，也開啟了我對大陸知識界瞭解之門。會後我多留北京一日，透過也與會的中研院社科所學術諮詢委員香港大學陳弘毅教授，請其臨時安排我訪問北京大學與清華大學的法學院。其後，大陸的互聯網發展迅速，有關法學的BBS站林立，例如雅典學園和正義網等，我時不時上網瀏覽，因此對於大陸的法學發展略有所知，感受到其生氣蓬勃。

2005年，我受邀請參加「法律的社會科學研究（法律交叉學科研究）」研討會，住宿安排於北京大學校園內的勺園。這次會議比較小型，主題又比較集中，再加上參與者大多數是法律人，互動就更為緊密了。此次會議後，我就積極主動參與大陸的學術會議，並順便訪問會議當地的法學院，進行學術交流。早期我與會了「中國法經濟學論壇」（2007年在廣州、2008年在杭州、2009年在長春、2011年在北京），後來覺得應該與大陸的法律人多交流，乃改赴中國民法學年會（2013年在重慶）、民間法／習慣法學術研討會（2013年在上海）、法律與社會科學年會（簡稱社科連線，2014年在重慶）、法律方法論壇（2016年在蘇州）、中國法理學年會（2018年在長沙）²⁶。我因此曾到訪過中山大學、浙江大學、長春稅務學院、西南政法大學、重慶大學、中國政法大學、上海交通大學、華東政法大學、上海師範學院、蘇州大學、中南大學、湖南師範大學、中國海洋大學、河南大學與河南師範大學等。

²³ 參見梁治平編，國家、市場、社會：當代中國的法律與發展（2006年）。我是以〈法治與比較制度：以台灣的公寓大廈規範為例〉之文與會的，收於該書，頁236-244。

²⁴ 在一次閒談中，何炳棣先生知道我是法律人，希望我能注意大陸的法律發展並促進其進步。

²⁵ 2009年大陸舉辦世界法哲學會（IVR），也是在此。

²⁶ 唯一一次被拒與會，是中國刑法學研究會2014年舉辦的全國刑法學術年會。

大陸現代法治的發展，也許晚於臺灣，但也正是如此，其法學發展就面臨「為什麼」的問題，而不像臺灣被「是什麼」或「如何」（此即法律繼受）束縛了²⁷。例如鄧正來教授就敢問：「中國法學向何處去？」²⁸，朱蘇力教授也問：「什麼是你的貢獻？」²⁹，許章潤教授則提出「漢語法學論綱」³⁰。法律經濟學在臺灣法學界至今沒有引起漣漪，但法教義學與社科法學之對峙，則是大陸法學界近來的重要議題³¹。法律經濟學鼻祖寇斯（Ronald Harry Coase）說：「經濟學在過去主要是英國的領域，現在則是美國主導，未來是中國的，如果其經濟學者有正確的態度。」³²我個人研習法律經濟分析三十餘年，不揣淺陋，試圖融合法教義學與社科法學而提出「合約法學」³³，背後應有為華文法學貢獻於這個世界盡棉薄之力之思吧。

²⁷ 參見簡資修，法律繼受之漂移與超越——民法第184條權利之解釋視野，高大法學論叢，16卷1期，頁1-42（2020年）。

²⁸ 參見鄧正來，中國法學向何處去——「建構中國法律理想圖景」時代的論綱（2006年）。

²⁹ 蘇力，批評與自戀：讀書與寫作，頁189-196（2004年）。

³⁰ 參見許章潤，漢語法學論綱（2014年）。

³¹ 參見筆談：法教義學，歷久彌新？，北大法律評論，17卷2輯，頁240-322（2016年）。

³² Ning Wang, *A Life in Pursuit of "Good Economics": Interview with Ronald Coase*, 1(1) MAN AND THE ECONOMY 99, 103 (2014).

³³ 參見簡資修，經濟分析作為法律科學，中國法律評論，2019年2期（總26期），頁101-115（2019年）。

參考文獻

一、中文部分

- 中央研究院法律學研究所籌設諮詢委員會編（2004），中央研究院法律學研究所籌設規劃書，臺北：中央研究院法律學研究所籌設諮詢委員會。
- 王汎森（2017），思想是生活的一種方式：中國近代思想史的再思考，臺北：聯經。
- 何炳棣（1994），從愛的起源與性質初測《紅樓夢》在世界文學史上應有的地位，中國文化，10期。
- （2004），讀史閱世六十年，臺北：允晨文化。
- （2006），《古本竹書紀年》與夏商周年代，收於：劉翠溶編，四分溪論學集（上冊）——慶祝李遠哲先生七十壽辰，頁3-41，臺北：允晨文化。
- 唐德剛（2011），胡適雜憶，2版，臺北：遠流。
- 梁治平編（2006），國家、市場、社會：當代中國的法律與發展，北京：中國政法大學出版社。
- 筆談：法教義學，歷久彌新？（2016），北大法律評論，17卷2輯，頁240-322。
- 許章潤（2014），漢語法學論綱，桂林：廣西師範大學出版社。
- 許耕維、蕭代基（2004），過失責任標準經濟分析之再省思，經濟研究，40卷2期，頁181-199。
- 蘇力（2004），批評與自戀：讀書與寫作，北京：法律出版社。
- 鄧正來（2006），中國法學向何處去——「建構中國法律理想圖景」時代的論綱，北京：商務印書館。
- 簡資修，經濟分析作為法教義學：以物權應否法定之爭為例，收於：蘇永欽教授七秩華誕祝壽論文集編輯委員會編，蘇永欽教授七秩祝壽論文集（第四卷）：社科法學，臺北：元照。（即將出版）
- （1992），不法行為的決定時點——預防科技的不足或安全活動的逾越？，社會科學論叢，40輯，頁217-230。[收於：簡資修（2017），

- 經濟推理與法律，4版，頁289-303，臺北：元照。]
- （2005），命令管制非侵權責任之本質——回應〈過失責任標準經濟分析之再省思〉，經濟研究，41卷2期，頁191-206。
- （2011），物權外部性問題，中研院法學期刊，8期，頁227-257。
- （2018），論法律經濟分析之科學性，政治與社會哲學評論，66期，頁1-41。
- （2019），經濟分析作為法律科學，中國法律評論，2019年第2期（總26期），頁101-115。
- （2020），法律繼受之漂移與超越——民法第184條權利之解釋視野，高大法學論叢，16卷1期，頁1-42。
- （2021），任意規定——自治的任意或任意的預設，中研院法學期刊，28期，頁161-210。
- 簡資修編（2018），2014兩岸四地法律發展：法學研究與方法，臺北：中央研究院法律學研究所。

二、外文部分

- Chien, Tze-Shiou. 2013. The Legal Meaning of Coasean Economics. *Peking University Law Journal* 1:197-214.
- . 2017. The Evolution of Tort Law in Taiwan: A Doctrinal-Economic Analysis. Pp. 156-181 in *Private Law in China and Taiwan: Economic and Legal Analyses*, edited by Yun-chien Chang, Wei Shen, and Wen-Yeu Wang. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wang, Ning. 2014. A Life in Pursuit of “Good Economics”: Interview with Ronald Coase. *Man and the Economy* 1(1):99-120.

附件1

中央研究院三民主義研究所

黃修先生勳鑒：

本所自去年八月一日起分組五組：歷史與思想、社會、政治、經濟、法律等。目前法律組已有兼任副研究員一人，極需延聘學有專攻之法律專家。

日前在《水滸會中》認識葉懷榮先生，承蒙葉先生推薦，并
先生正在 Georgetown Univ. 攻讀 S.D. 對 Economic Analysis of Law and Anti-trust Law 方面均有專

攻，特函徵求。先生連繫。如蒙 先生有意於從事學術研究
而能以從事律師事務兼他務為願者，請寄些個人資料與本人連
絡。

本所之設以發展學術研究為目標，目前兼任研究人員已達三十餘人

中央研究院三民主義研究所

多，同仁在國際學術期刊發表之論文已達百篇以上，在國內學術	界亦佔有一席之地，非筆親述學有專精及研究精力之學者加入	研明所研究到。先生若如任所當能進一步之研究之益，所	請來信示知	專此 敬頌	研正	黃 敬 敬啟	七十八年一月廿七日
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------	--------------	-----------	-------------------	------------------

附件2

所究研義主民三院究研央中

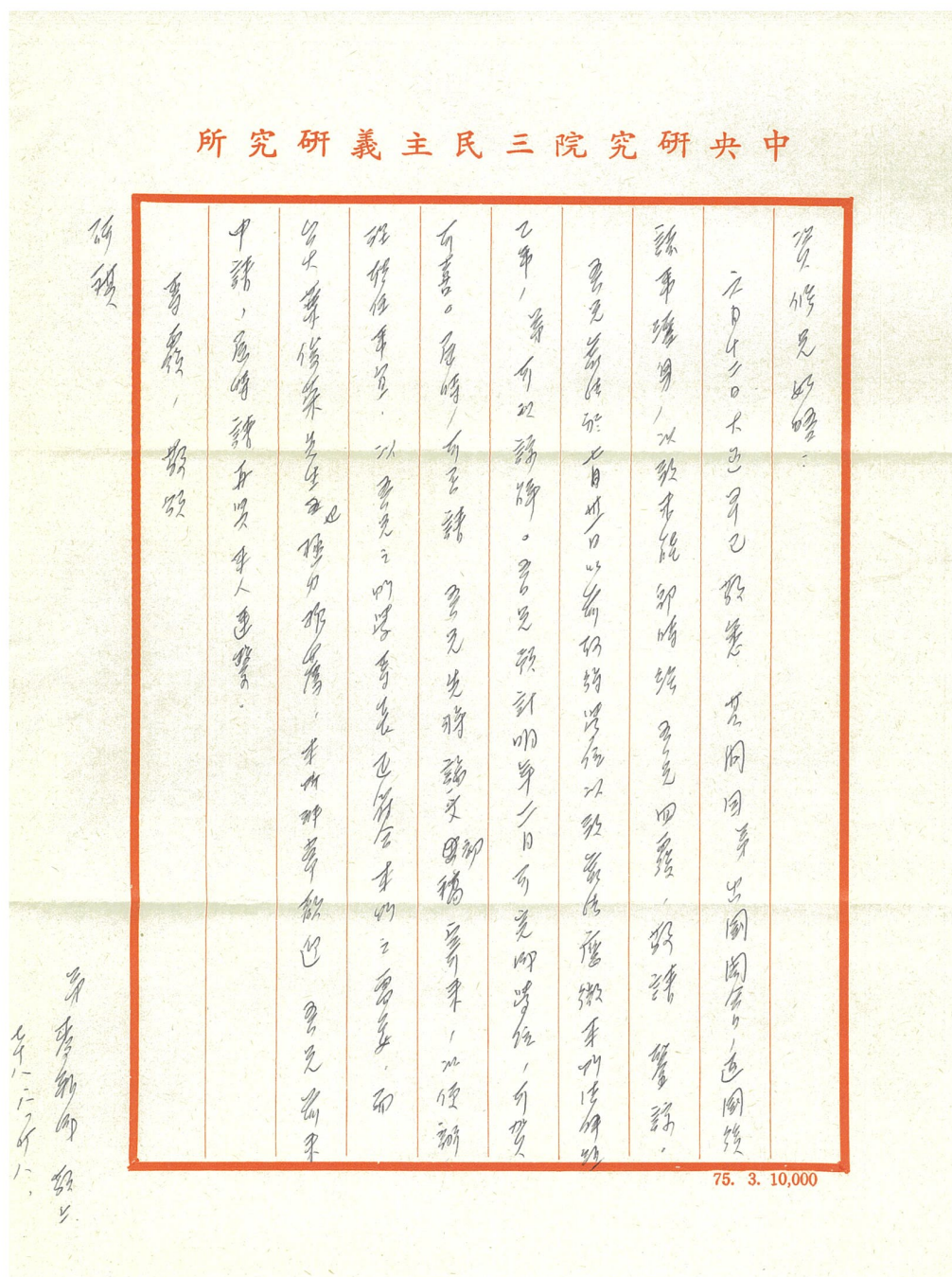
謝酬二日十七日大函。先生現在蘇身實作的
博生論文以經濟分析方法以美國法則為輔，探討公債負擔問題，
正是本所需要的法律人才。本人與台大經濟系教授也是本所特聘研
究員。目前從事一些 Industrial Organization 與 Trade 方面的研究。探討 Anti-Trust Law 對國際貿易
與政策的影響效果。先生的專業背景，即新博來可做某些問題
的會所研究。

本所雖在「民主黨」方編定計劃，但本所雖以學術研究為唯一
 取則，對於同仁的政見不同，題材及方法的輕重，均由個人自由決定
 圖書設備，本所目前圖書經費，概由會員共有之人，所開書單，較小，但
 本所每年有購進大佰萬的經費，歡迎同仁隨意採買，另外研究

中央研究院 三民主義研究所

身 復 即 即 即 即

附件3



附件4

中央研究院民主義研究所

遺囑 先生勸導多：	時間過得真快，轉眼已是三月了。在去月六月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	如何？計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，	竟能到於計於三月之內，竟能到於計於三月之內，
------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

附件5

深感簡資修先生賜讀我的
學術回憶

何炳棣

2006年5月17日

允晨叢刊 99

讀史閱世六十年

何炳棣

附件6

「法與經濟分析」學術研討會議程

民國八十九年五月十九日(星期五)

社科所第一會議室

09:00~09:25 報到					
09:25~09:30 開幕致詞 中研院社科所所長 梁其姿 女士					
場次	時 間	主 持 人	報 告 人	題 目	評 論 人
第一場	09:30 10:50	梁其姿 (中研院社科所)	林繼文 (中研院社科所)	VOTE TRADING AND TAIWAN'S CONSTITUTIONAL REFORMS, 1991-1999	陳敦源 (世新行管系)
			楊建成 (中研院經濟所) 翁坤嵐 (暨大學經濟系)	On Formation of a Fine- cum-Tax Rate: Direct versus Representative Democracy	陳恭平 (中研院社科所)
10:50~11:10 休 息 時 間					
第二場	11:10 12:30	劉宗榮 (台大法律系)	游啟璋 (理律事務所)	搭售：法與經濟之分析	莊春發 (台北大學經濟系)
			簡資修 (中研院社科所)	論民法第一九一條之三： 一經濟分析取向之適用	陳聰富 (台大法律系)
12:30~13:40 午 餐 時 間 (本所中庭)					
第三場	13:40 15:00	黃 鴻 (中研院社科所)	黃春興、劉瑞華 (清大經濟學系)	法之自行—德我肯理直原 則的經濟學解釋	李建良 (中研院社科所)
			劉靜怡 (中央產經所)	從現實世界的社會規範到 虛擬世界的社會規範： 法律經濟學觀點下的初步 分析	劉瑞華 (清大經濟學系)
15:00~15:20 休 息 時 間					
第四場	15:20 17:20	朱雲鵬 (中研院社科所)	承立平 (中華經濟研究院)	法定產權與經濟成長	黃春興 (清大經濟學系)
			鄭中人 (世新法律系)	音樂強制授權之經濟分析	劉孔中 (中研院社科所)
			劉瑞華 (清大經濟學系)	逝者的財產權 —台灣的祭祀公業	王泰升 (台大法律系)

民國八十九年五月二十日(星期六)

社科所第一會議室

場次	時 間	主 持 人	報 告 人	題 目	評 論 人
第五場	09:30 10:50	胡勝正 (中研院經濟所)	王文字 (台大法律系)	從設定規則之功能論民法上所失利益之規定	范建得 (東吳法律系)
			蘇永欽 (政大法律系)	從效率觀點看幾個共有關係的爭議	黃茂榮 (台大法律系)
	10:50~11:10 休 息 時 間				
第六場	11:10 12:30	蘇永欽 (政大法律系)	熊秉元 (台大經濟系)	Economic Analysis of Law: An Inquiry of Its Essence	葉俊榮 (台大法律系)
			謝哲勝 (中正法律系)	法律經濟學基礎理論之研究	王文字 (台大法律系)
	12:30~ 午 餐 時 間 (本所中庭)				

附件7

簡訊

中央研究院—中山人文社會科學研究所

27

法與經濟分析學術研討會中的幾個火花

簡資修

今年五月十九日、二十日兩天，本所在第一會議室舉辦了「法與經濟分析學術研討會」，在會中，政治、經濟及法律學者十四人，提出十三篇論文，與會學者及學生亦達122人之多，盛況是超乎舉辦者之預期。

法與經濟分析在當今的世界學術界，毋庸置疑，已是合格的一員，但是在我國上，則仍處於亟待開發的階段。一者，研究的人員不多又分佈各領域，平時少有交流的機會，二者，對之有興趣者，尤其是法律人，往往無適當管道，知悉此一方面的發展。所以，此次會議之籌辦，一方面是要提供此方面的研究者交流的機會，另一方面則是提供對之有興趣者一窺究竟的場合。

在此次會議，雖然有些論文由於較為法律或經濟「專門」，以致於較無交流，大致而言，仍激出了一些火花。例如政大法律系蘇永欽教授在其論文開頭說：「法律的經濟分析當然不是救世主，法律人可以想出一百

個理由反對經濟理論的入侵。但是當傳統的方法論只是使三個法律人對同一個法律問題會得出四個答案時，我們又何不試試第五種說法。不過，問題似乎不完全在法律人這邊，優秀的經濟學者迄今沒有針對任何實務上具有爭議性的法律問題，像醍醐灌頂一樣，提出讓法律人信服的分析，而多半只能談一些遠離實定法的假設性問題...」。我想蘇教授應該改說何不試試第五、六或甚至七種說法，因為從實證及凱恩斯之所言，三個經濟學家亦會有四個看法！

台大法律系葉俊榮教授在其評論台大經濟系熊秉元教授的論文時亦說：「L & E的經濟學家對法律學家的經濟學理解能力往往有所懷疑，法律學家對經濟學者的法律程度也一樣不放心。因此，「其實妳不懂我的心」乃是法律陣營或經濟陣營都在唱的歌。」葉教授認為，熊教授的論文既然以不「安」或不「諳」經濟分析的台灣法學者為對象，就應該考慮到一者，經濟分析的學科情境，



講台左起：鄭中人-承立平-朱雲鵬-劉孔中

「往往使法律學者無法發揮其所長，但卻必須面對各種其所不擅長的經濟分析方法。但對經濟學家而言，其所較不擅長的 L 部門，只是一種議題的選定過程，一旦選定了所欲研究的法律議題，則可不受法律研究方法的拘束。」二者，台灣法制與美國法制大有不同，熊教授的文獻與論點皆取自美國，應經轉化，否則其傳教性即降低。

當然，會議中也有雙方學者惺惺相惜的地方。例如，台大法律系王泰升教授在評論清華大學經濟系劉瑞華教授的論文時即指出，劉教授的論文題目「逝者的財產權」，對於法律人是相當震撼的，因為依據我國民法的規定，人之權利義務始於出生，終於死亡，逝者豈可享有財產權，但是台灣的祭祀公業的確必須從此角度下手，始可合理的解決。此一角度之觀察，對於法律實務及法學研究，當大有助益。

整個會議剛結束，一位我原本不識的輔

大財經法系的年輕新進教授向我說：我好感動。我問：為何。她說：這是我回國後，參加過最好的一次學術研討會。此次會議之完滿結束，要感謝梁所長惠予撥出經費，行政人員大力協助，本所同仁無償擔任論文發表人、評論人及主持人，尤其政治組林繼文先生提出論文使得本次會議亦有「政治味」，經濟組陳恭平先生的評論幾乎已是另一篇精彩的論文，另外，本院經濟所胡勝正所長，放棄參加新任總統的就職大典，而擔任第五場會議的主持人，令人感動。



左起：林繼文-楊建成-梁其姿-陳敦源-陳恭平

附件8

第二屆法與經濟分析學術研討會

議 程 表

主辦單位：中央研究院中山人文社會科學研究所

時 間：民國 91 年 11 月 15 日（星期五）

地 點：中央研究院中山人文社會科學研究所第一會議室

09:00 — 09:20		報 到		
09:20 — 09:30		開 幕 式		
場次與時間	主持人	報告人	題 目	評論人
第一場 09:30 11:10	瞿宛文 中研院社科所	施俊吉 中研院社科所	無主地、共有地、三不管與連坐的悲哀	簡資修 中研院社科所
		于學平 清大經濟系	The Initial Right to Patent Ownership	劉孔中 中研院社科所
11:10 — 11:30		茶 敘		
第二場 11:30 12:20	廖義男 台大法律系	蘇永欽 政大法律系	交易分階段規範的經濟分析——從一般締約過失責任的建立談起	黃茂榮 台大法律系
		午 餐 休 息		
第三場 13:40 15:20	朱雲鵬 中研院社科所	王卓脩 政大經濟系	對一次給付與定期給付之轉換計算法的檢討	陳聰富 台大法律系
		黃春興 清大經濟系	不參與的權利和提案權	劉靜怡 中央產經所
15:20 ~ 15:40		茶 敘		
第四場 15:40 17:20	劉宗榮 台大法律系	王文宇 台大法律系	物權債權之區分與物權法定原則	吳秀明 政大法律系
		簡資修 中研院社科所	讓與不破租賃：以理性出租人為交易中心之分析	謝哲勝 中正法律系
17:20 —		晚 宴		

附件9

34

中央研究院—中山人文社會科學研究所

21

柒、專文

「第二屆法與經濟分析」學術研討會記事

簡資修

繼兩年前的第一屆，本所在九十一年十一月十五日，舉辦了第二屆法與經濟分析學術研討會。本次研討會共有七篇論文發表，其中四篇由經濟學者執筆，三篇是法律學者。百餘人參與的盛況，則超出了籌辦人的預期。

其實，在國內，要將法與經濟分析學術研討會，辦得叫好又叫座，有其困難度。在叫好方面，受限於台灣的法學與經濟學研究取向，幾無交集可言，兩方人馬碰在一起，誤解或維持距離以策安全，比較是常態，自然很難令人叫好。而此次研討會能叫座，應該是國內的法學研究所研究生，由於國內各大學法學研究所本身，多未提供相關課程，因此充分利用了此難得機會，全程用心參與。如此一來，研討會的預期目標，也算勉強達成了。

在此次研討會中，最勁爆的，大概非清大經濟系干學平教授的發言莫屬了。他一次質疑了評論人對其論文無貢獻，另一次質疑了另一篇論文的貢獻何在，令此次研討會籌辦人的心臟病差點發作。不過，此也顯示了他的求全心切，他是拼命想要撞出火花的。但誠如政大法

律系蘇永欽教授在本次研討會所提論文的結論說到：「為什麼到今天，台灣的法律經濟學還沒有發展起來？像德國的 Schafer（經濟學家）和 Ott（法律學家）這樣的天作之合，也一直沒有出現？唯一的解釋，就是法律經濟學的需要還不強烈，沒有需要，供給自然停滯。此所以台灣的法律經濟學到今天也還只是擺個樣子。這是我對法律經濟學的分析，如果看法不算離譜，有心開發這個市場的人，或許就應該先去調查和刺激需求。」需求與供給碰不到一塊，看來雙方都還有得琢磨。

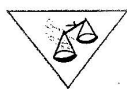
此次研討會之舉辦，由於雙方平時即無來往，本來就不預期能有如何的突破，而僅是希望雙方不要越離越遠。另外，由於此次研討會籌辦人係法律人，基於其私心，比較是想要促成法學的多元化發展，而非附庸「經濟學帝國」的擴張，因此安排的論文評論人都是法律學者，他是希望能將經濟分析導向法律人關注的具體法律問題意識上。至於成效如何，就需看當日來參與者的感受了。

最後，若無本所同仁的大力幫忙，此次研討會大概也不會圓滿順利。其中梁其姿所長撥出開會經費、瞿宛文及朱雲鵬擔任會議主持人、施俊吉發表論文、劉孔中擔任論文評論人，都要在此感謝。本所行政人員一如往昔，提供了最好的行政支援，令人感動。陳淑貞小姐在開會前後，居間聯絡，處理庶務，則是功不可沒。



第二場討論會：左起：蘇永欽、廖義男、黃茂榮

附件10



中央研究院法律學研究所籌備處
Institutum Jurisprudentiae (Preparatory Office)
Academia Sinica

第三屆法與經濟分析學術研討會議程表

時間：二〇〇五年四月十五日（星期五）

地點：中央研究院人文社會科學研究中心第一會議室

09:00 — 09:30 09:30 — 09:40		報 到 開 幕 式		
場次與時間	主持人	報告人	題 目	評論人
第一場 9:40 11:10	湯德宗 中研院法律所	于學平 清華大學經濟系	屋頂上的提琴手—— 釋字第 587 號解釋	黃國昌 高雄大學法律系
		曾明遜 台北大學不動產與 城鄉環境學系	自由的枷鎖？產權的保障？ — 公寓大廈決議規則的辯證	簡資修 中研院法律所
11:10 — 11:30		茶 敘		
第二場 11:30 12:15	葉俊榮 行政院研考會	謝哲勝 中正大學法律系	以經濟分析突破 概念法學的困境—兼回應 熊秉元教授的幾個觀點	于學平 清華大學經濟系
12:15 — 13:40		午 餐 休 息		
第三場 13:40 15:10	黃 鴻 台灣大學 經濟系	陳恭平 中研院人社中心 蔡崇聖 中研院經濟所	An Economic Theory of Judicial Torture	古慧雯 台灣大學經濟系
		丁 利 北京大學法學院	核實技術、激勵 與舉證責任配置	施俊吉 中研院人社中心
15:10 — 15:30		茶 敘		
第四場 15:30 17:00	許宗力 司法院大法官	劉靜怡 台大國發所	網路拍賣的規範架構淺析	胡均立 交通大學經管所
		王明禮 交通大學科法所	著作權保護期間的經濟分析— 以數位權利管理科技的影響為中心	劉孔中 中研院法律所

時 間：二〇〇五年四月十六日（星期六）

地 點：中央研究院人文社會科學研究中心第一會議室

場次與時間	主持人	報告人	題目	評論人
第五場 9:00 10:30	蘇永欽 政治大學 法律系	鄧 峰 北京大學法學院	平等、權威與激勵— 法和經濟學的解釋	王卓偉 政治大學經濟系
		黃春興 清華大學經濟系	不確定情境的經濟理性— 以 SARS 危機下的個人行動為例	林 樞 世新大學法律系
		10:30 — 10:45 茶 敘		
第六場 10:45 12:15	廖義男 司法院大法官	蘇永欽 政治大學法律系	法定物權的社會成本	謝在全 司法院大法官
		王文宇 台灣大學法律系 鄭中人 世新大學法律系	從經濟觀點論智財權 的定位與保障方式	承立平 中華經濟研究院
		12:15 — 13:45 Buffet		
第七場 13:45 15:15	賴英照 司法院大法官	郝光華 香港大學法學院	從收購和證券詐欺 看適用西法的制度影響	鄧 峰 北京大學法學院
		張心憐 輔大財經法律學系	從代理成本與 Arrow 定理 探討股東提案權制度	黃春興 清華大學經濟系
		15:15 — 15:30 茶 敘		
第八場 15:30 17:00	黃茂榮 台灣大學 法律系	何建志 清華大學科法所	醫療服務之最適法律責任— 侵權行為法功能與效率之觀點	楊秀儀 長庚大學 醫務管理系
		簡貴修 中研院法律所	故意侵權法之經濟分析— 以預見可能性為中心之展開	溫麗琪 中華經濟研究院

附件11

第四屆「法與經濟分析」學術研討會 The 4th Conference on Law and Economic Analysis

議 程

主辦單位：中央研究院法律學研究所

會議地點：中央研究院人文社會科學館3樓第一會議室、第二會議室

會議時間：2012年6月15日、16日（星期五、六）

第一天議程：6月15日（星期五）

08:30 ~ 09:00		報到
09:00 ~ 09:10		開幕式：林子儀（中央研究院法律學研究所特聘研究員兼所長）
場次	時間	主 持 人：林子儀（中央研究院法律學研究所特聘研究員兼所長）
主題 演 說	09:10 10:00	演 說 人：Omri Ben-Shahar (Frank and Bernice J. Greenberg Professor of Law, the University of Chicago Law School) 論文題目：The Failure of Mandated Disclosure
10:00 ~ 10:30 中場休息		
場次	時間	主 持 人：葉俊榮（台灣大學法律學院教授）
第一場 (財產法一)	10:30 12:05	報告人一：千學平 論文題目：沿著邊界確認價值：行動整體進路對產權與侵權的論述 評論人一：簡資修（中央研究院法律學研究所副研究員） 報告人二：張巍（美國加州大學柏克萊分校法學博士） 論文題目：物權法定效率問題的再思考：文獻回顧與視角轉換 評論人二：黃健彰（台北大學不動產與城鄉環境學系助理教授） 討論及回應
12:05 ~ 13:35 午餐		
場次	時間	主 持 人：蘇永欽（司法院副院長）
第二場 (侵權法)	13:35 15:45	報告人一：蔡本謙（山東大學法學院教授） 論文題目：見危不救的法律對策 評論人一：許惠峰（中國文化大學法律學系副教授） 報告人二：張英磊（真理大學法律學系助理教授） 論文題目：由美國環境法上之理性污染者預設談我國環境罰鍰裁罰基準之設計 評論人二：孫德至（眾達國際法律事務所律師） 報告人三：簡資修（中央研究院法律學研究所副研究員） 論文題目：過失作為心理狀態的經濟功能 評論人三：詹森林（台灣大學法律學院教授） 討論及回應
15:45 ~ 16:20 茶 敘		
場次	時間	主 持 人：謝哲勝（中正大學法律學系教授）
第三場 (財產法二)	16:20 17:55	報告人一：張永健（中央研究院法律學研究所助研究員） 論文題目：越界建築之經濟分析 評論人一：吳從周（台灣大學法律學院助理教授） 報告人二：艾佳慧（南京大學法學院副教授） 論文題目：共同財產制 VS. 分別財產制——一種婚姻財產制度的博弈分析 評論人二：林三元（台中地方法院法官） 討論及回應

第二天議程：6月16日（星期六）

場次	時間	主 持 人：林子儀（中央研究院法律學研究所特聘研究員兼所長）
主題演說	09：10 10：00	演 說 人：Lee Anne Fennell (Max Pam Professor of Law, the University of Chicago Law School) 論文題目：Property In Housing
10：00 ~ 10：30 中場休息		
場次	時間	主 持 人：黃茂榮（司法院大法官）
第四場（紛爭解決）	10：30 12：05	報告人一：鄧峰（北京大學法學院副教授） 論文題目：民事執行和解的法經濟學分析 評論人一：黃國昌（中央研究院法律學研究所副研究員） 報告人二：薛兆豐（北京大學國家發展研究院研究員） 論文題目：在電子商務中植入習慣法模式 評論人二：林育廷（東吳大學法律學系副教授） 討論及回應
12：05 ~ 13：35 午餐		
場次	時間	主 持 人：王文宇（台灣大學法律學院教授）
第五場（公司法）	13：35 15：45	報告人一：林建中（交通大學科技法律研究所助理教授） 論文題目：經濟分析對內線交易的攻擊與檢討—從 Henry Manne 與 Jonathan Macey 的觀點談起 評論人一：邵慶平（台灣大學法律學院副教授） 報告人二：林郁馨（政治大學法律學系助理教授） 論文題目：公司利益衝突規範之經濟分析 評論人二：張心憐（台北大學法律學系副教授） 報告人三：蔡昌憲（清華大學科技法律研究所助理教授） 論文題目：論企業內部控制制度、法令遵循、風險管理與董事監督義務之關聯性：一個美國法及經濟分析的觀點 評論人三：林仁光（台灣大學法律學院教授） 討論及回應
15：45 ~ 16：20 茶敘		
場次	時間	主 持 人：劉孔中（中央研究院法律學研究所研究員）
第六場（媒體網路法）	16：20 17：55	報告人一：王明禮（中央大學產業經濟研究所助理教授） 論文題目：網路時代的第四權 評論人一：陳志民（中原大學財經法律學系副教授） 報告人二：楊智傑（真理大學法律學系助理教授） 論文題目：從著作權法與經濟觀點分析微軟強迫升級問題 評論人二：李治安（政治大學法律學系助理教授） 討論及回應

附件12



2014 兩岸四地法律發展學術研討會

主辦單位：中央研究院法律學研究所
會議地點：中央研究院人文社會科學館三樓第一會議室

2014 06.18 (三) ~ 19 (四)

06/18 (三)

08:30-09:00 ○ 報到

09:00-09:10 ○ 開幕式：林子儀 所長致詞

09:10-10:25 ● 兩岸四地法學發展回顧與展望

第一場

主 持 人：吳志攀（北京大學）
報 告 人 一：朱蘇力（北京大學）
報 告 人 二：唐曉晴（澳門大學）

10:25-10:45 ○ 茶敘

10:45-12:00 ● 茶敘

第二場

主 持 人：林子儀（中央研究院）
報 告 人 一：張憲初（香港大學）
報 告 人 二：王泰升（臺灣大學）

12:00-13:00 ○ 午餐

13:00-14:30 ● 法經濟學

第三場

主 持 人：羅培新（華東政法大學）
報 告 人 一：王文宇（臺灣大學）
商業契約的解釋——
類比論證或經濟分析
報 告 人 二：程金華（華東政法大學）
行動中的“四倍利息規則”——
兼論中國審判法官填補法律空白之邏輯
報 告 人 三：王紅霞（中南大學）
平台競爭規則誤區及其匡正
與 談 人：丁利（中山大學）

14:30-14:40 ○ 休息 10 分鐘

14:40-16:10 ● 茶敘

第四場

主 持 人：謝哲勝（中正大學）
報 告 人 一：冷靜（華東政法大學）
* 由鄭戈代為宣讀
從重大環境事故看中國國有企業的
社會責任
報 告 人 二：張輝（中國政法大學）
《論刑事證明標準的經濟學分析》
報 告 人 三：席濤（中國政法大學）
市場失靈與行政許可
與 談 人：顧維遜（香港大學）

16:10-16:30 ○ 茶敘

16:30-18:00 ● 茶敘

第五場

主 持 人：簡資修（中央研究院）
報 告 人 一：喬仕彤（美國紐約大學）
小產權、逆向占有與選擇產權的權利
報 告 人 二：王鵬翔、張永健（中央研究院）
經驗面向的規範意義——
論實證研究在法學中的角色
報 告 人 三：張巍（新加坡管理大學）
關於中國法經濟學的一些想法
與 談 人：于學平（自由學人）

06/19 (四)

08:30-09:00 ○ 報到

09:00-10:30 ● 台灣漢法史學

第一場

主 持 人：黃源盛（輔仁大學）
報 告 人 一：林峰（香港城市大學）
香港習慣法的過去、現在和將來
報 告 人 二：何志輝（澳門科技大學）
* 由謝耿亮代為宣讀
作為“澳門學”的澳門法制史——
相關研究概況及全球史觀的引入
報 告 人 三：吳宗謀（中央研究院）
多層、壓縮現代化與復古：
以繼承法的論述為例
與 談 人：蘇鑫（清華大學）

10:30-10:40 ○ 茶敘

10:40-12:10 ● 法社會學

第二場

主 持 人：張嘉尹（世新大學）
報 告 人 一：侯猛（北京大學）
中國大陸法學新傳統：
從法社會學到社科法學
報 告 人 二：王曉丹（政治大學）
法律繼受與文化轉型——
以民族誌為基礎的法學
報 告 人 三：賀欣（香港城市大學）
Mismatched discourses and reproduced
disputes in China's petition system
與 談 人：鄭戈（上海交通大學）

12:10-13:00 ○ 午餐

13:00-14:30 ● 法學方法論

第三場

主 持 人：黃茂榮（司法院大法官）
報 告 人 一：申衛星（北京清華大學）
德國法學方法論繼受及其對中國民法解釋
學的影響
報 告 人 二：吳從周（臺灣大學）
法律解釋、法律行為解釋與契約解釋
報 告 人 三：許德峰（北京大學）
賭博的法律規則
與 談 人：謝耿亮（澳門科技大學）

14:30-14:40 ○ 休息 10 分鐘

14:40-16:10 ● 華文法學作為世界法學

第四場

主 持 人：張守文（北京大學）
報 告 人 一：臧東升（華盛頓大學）
從“與世界接軌”到“制度自信”：
中國當代法哲學與西方的對話意識
報 告 人 二：謝剛（北京理工大學）
民間法：憲政的共和基礎
報 告 人 三：陳惠馨（政治大學）
華文法學在世界法學的意義

16:10-16:20 ○ 茶敘

16:20-17:50 ● 茶敘

第五場

主 持 人：蘇永欽（司法院大法官）
報 告 人 一：張騏（北京大學）
論類似案件的判斷
報 告 人 二：簡資修（中央研究院）
華文法經濟學之必要
報 告 人 三：顏曉安（臺灣大學）
漢語概念法學、法之分析、與法治

17:50-18:00 ○ 閉幕式：林子儀 所長致詞